



د افغانستان اسلامي امارت

ستره محکمه

د دارالانشاء عمومي رياست

د تحريرونو آمریت

د متحد المآلونو څانګه



د متحد المآل کڼه: ۱۱

نېټه: ۱۴۴۴/۱/۳۰ هـ ق

☐ عاجل ☐ عادي ☐ اطمینانیه ☐ ابلاغیه ☐ سایر

د افغانستان اسلامي امارت د تمیز ونو، دېوانونو، مرافعه او ابتدائیه محکمو قدرمنو منسوبینو ته!

السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

وبعد: د افغانستان اسلامي امارت د ستري محکمې د محترم رئیس الشیخ عبدالحکیم "الحقاني" صاحب په مشرۍ د ستري محکمې د عالي شورا د محترمواعضاؤو، د مرکزي دیوانونو د محترمو رئیسانو او د مرکزي قضايي ریاستونو د رئیسانو صاحبانو په ګډون په تاریخ ۱۴۴۴/۱/۵ هـ ق چې د ۱۴۰۱ هجري لمريز کال د اسد میاشتې دولسمې نېټې سره سمون خوري، غونډه دائره شوه چې د تصویب نمبر (۳) مورخ ۱۴۴۴/۱/۵ هـ ق په توسط د بعضي موضوعاتو په باره کې پریکړه وسوه ترڅو د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام سره شریک سي، په همدغه اساس یاد موضوعات د مشرتابه محترم عالي مقام سره شریک سوه چې یوولسمه موضوع داسي وه:

((کله چې د اسلامي امارت په محاکمو کې د یوې موضوع په اړه فیصله نه شي او یو جانب تجدید نظر وغواړي، په دې صورت کې د تجدید نظر غوښتنلو موده څومره ده او چا ته به د تجدید نظر عریضه کوي؟ چې په اړه یې د مشرتابه محترم عالي مقام څخه د هدایت غوښتونکي یو.))

په اړه یې د مشرتابه محترم عالي مقام د یوولسمې فیصلې په اساس داسي هدایت وکړ: ((کله چې د اسلامي امارت په محاکمو کې یوه فیصله نه شي د تمیز تر ابلاغ وروسته دې د درو (۳) ورځو په موده کې تطبیق سي.

که چېرې د قضیې یو جانب پر نه شي سوې فیصله تجدید نظر وغواړي نو تر ابلاغ وروسته د درو (۳) ورځو په موده کې دي د ستري محکمې د دارالانشاء ریاست ته د تجدید نظر غوښتنلو عریضه وړاندې کړي، دارالانشاء ریاست به د تجدید نظر غوښتونکي کس څخه د استعلام په توسط د تجدید نظر دلائل غواړي تر هغه وروسته به موضوع د عالي شورا په مجلس کې مطرح کړي ترڅو په نتیجه کې دا معلومه سي چې موضوع قابل د تجدید نظر ده او که نه؟

ستره محکمه دي د تجدید نظر موضوعاتو کتلو ته حق د اولیت ورکړي او په یوه میاشت کې دي فارغه کړي.

او که د نه شي فیصلې قانع جانب د نه شي فیصلې تطبیق وغوښتي په دې صورت کې به د تمیز عالي ریاست د اجراء امر ورکړي خو د فیصلې اجراء به تر درو (۳) ورځو وځنډوي او د مشرتابه محترم مقام د عرائضو د دفتر او د ستري محکمې د دارالانشاء ریاست څخه به معلومات وغواړي چې د دغه فیصلې غیر قانع جانب تجدید نظر غوښتي دی او که نه؟

کله چې د معلوماتو په نتیجه کې معلومه سي چې غیر قانع جانب تجدید نظر نه دی غوښتي، نو د فیصلې اجراء دي وکړي.



او که معلومه سوه چي غير قانع جانب تجديد نظر غوښتی دی، نو په دې صورت کي دې د فيصلې اجراء د تجديد نظر تر نهايي کيدو پوري معطل سي.

د تيرې ادارې په نهايي فيصلو کي تجديد نظر غوښتونکي کس، کله چي تجديد نظر وغوښتی د تجديد نظر د رد، تائيد معلوميدلو پوري دي تطبيق معطل سي.))

بناءً د پورته ذکر شوي مجلس د يوولسمي موضوع په اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم عالي مقام فيصله د دې متحداًمال په توسط د افغانستان اسلامي امارت تمیزونو دیوانونو مرافعه او ابتدائيه محکمو ته واستول شوه ترڅو د هغې په رڼا کي شرعي او اصولي کړنې ترسره شي.

په درنښت

۳۰
۱۴۴۴
هـ ق

مفتي عبدالرشيد "سعید"

د ستري محکمې

د دارالانشاء رئيس

